

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Organisation des moyens logistique



ORGANISATION DES MOYENS LOGISTIQUE

OBJECTIF GENERAL : A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable d'organiser les moyens logistiques de l'entreprise.

IMPORTANT

Avant d'entamer ce module, il est primordial de revenir au module (**Planification Stratégique De La Logistique**), et ce, pour mieux comprendre comment gérer la livraison dont les activités de conditionnement, d'emballage et de manutention.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

- I. LES MOYENS DE TRANSPORT
- II. LES CRITERES DE CHOIX D'UN MOYEN DE TRANSPORT
- III. LES AUXILIAIRES DE TRANSPORT
- IV. LES INCOTERMS

INTRODUCTION GENERALE :

La logistique est une fonction qui a pour gérer l'ensemble des activités de transport et manutention et de stockage des produits de l'entreprise de production : gestion des livraisons dont les activités d'emballage, manutention et transport, gestion de ressources matériels (véhicules nécessaires au transport, fournisseurs de l'entreprise, magasins...), en garantissant une gestion optimale la combinaison « quantités, délais et coûts ».

Le transport joue un rôle essentiel dans le développement économique et commercial des pays, et le choix du moyen de transport « approprié » est une des étapes fondamentales de la fonction logistique.

Le présent module est essentiellement centré sur la méthode de choisir des **moyens de transport** appropriés. C'est à dire, celui qui permette d'acheminer au coût optimal, dans les meilleurs conditions et délais, les marchandises d'un lieu d'expédition à un lieu de destination.

INTRODUCTION :

L'étude des différentes fonctions de la logistique demeure insuffisante lorsque le transport entre les unités logistiques, n'est pas ou mal envisagé car l'ensemble de la chaîne économique est une succession d'acheminement de flux physique (matière première, marchandise...). Le transport est une activité essentielle puisqu'elle permet soit de relier les unités productives entre elles, soient d'assurer la rencontre physique entre le produit et son consommateur.

La fonction de la logistique étant d'organiser au moindre coût le processus d'achat, transformation et livraison du produit final au consommateur, le logisticien doit donc être particulièrement attentif à la question du transport. Il lui faut assurer la gestion des flux physiques, ce qui le place en position d'expéditeur de la marchandise.

Au niveau international, cette fonction est plus complexe en raison de l'éloignement des parties et l'importance des coûts engendrés.

De même, au-delà d'un choix rigoureux d'un moyen de transports adéquat (délai réduit, coût minimal,...), le logisticien devra prendre en considération les termes commerciaux internationaux par abréviation incoterms afin de déterminer les obligations des co-contractants (le lieu de livraison de la marchandise, prise en charge des frais de transport et d'assurance, dédouanement de la marchandise à l'import et à l'export...).

I. LES MOYENS DE TRANSPORT :

Le transporteur est le maillon de la chaîne logistique en proposant des services complémentaires de gestion des flux physiques et d'informations en se dotant de ressources (matériels et humaines) qui lui permettent en plus des fonctions de stockage, de minimiser les coûts de transport tout en assurant trois principales qualités :

- **Flexibilité** : capacité à livrer en juste à temps, s'assurer de la prestation au moment voulu ;
- **Information** : Capacité à tenir le chargeur informé de l'état de la marchandise expédiée ;
- **Adaptabilité** : Capacité à assurer le mode de transport le plus rationnel en prenant en considération le produit (qualité, quantité, la durée, le lieu de destination.....).

Le logisticien a le choix entre six (06) modes de transports : Aérien, maritime, fluvial, par tube, routier et ferroviaire. Le tube concerne des transports particuliers tels que le pétrole ou le gaz.

1. Le transport maritime :

Le transport maritime est considéré comme étant le transport par excellence et le mieux adapté pour les transports intercontinentaux lourds et volumineux avec possibilité de stockage dans les zones portuaires. Il peut même être compétitif pour le transport intérieur (Ex : Acheminement côtier). Le transport maritime a un coût très faible, estimé en tonne/Kilomètre.

L'inconvénient de ce mode de transport est que le délai d'acheminement est important, avec de lourdes charges (assurance, stockage et emballage plus coûteux).

Actuellement, les armateurs cherchent à améliorer la pénétration de leur réseau logistique dans les terres. Des plates formes leur permettent de rationaliser leur acheminement vers les ports. Ces infrastructures assurent un groupage et une mise en conteneur des marchandises.

2. Le transport aérien :

Le transport aérien connaît un fort développement. Il a pris de l'importance pour les acheminements présentant un caractère d'urgence et de grande sécurité. C'est notamment le cas pour les pièces de maintenance, ou pour les produits médicaux et pharmaceutiques.

Le logisticien doit être particulièrement attentif à ce mode de transport car il fournit d'excellentes prestations en termes de rapidité, fiabilité et flexibilité, critères dont il a été déjà relevé l'importance dans la politique de juste à temps.

Ce mode de transport présente comme le précédent, l'avantage de desservir de nombreuses zones géographiques mais avec moins de charges (stockages et emballage peu coûteux).

Toutefois, le transport aérien à l'inconvénient de limiter la capacité de la quantité transportée, il est interdit pour certains produits dangereux et est en lui-même un transport

combiné (route/air) donc avec rupture de charge. Le prix de la prestation est très coûteux, le produit doit assurer une très forte valeur ajoutée.

Les transports maritimes et aériens concernent surtout des transports intercontinentaux. Le choix entre les transports maritime et aérien se fait selon deux (02) principaux critères:

- Le volume (limité par avion et avec un prix de revient aux kilogrammes élevé) ;
- La lenteur, le transport maritime est plus long, devenu de plus en plus compliqué.

3. Le transport terrestre :

3.1- Le transport ferroviaire : Le rôle économique du transport ferroviaire est historique dans la révolution industrielle. Il a constitué un facteur essentiel du développement des échanges au XIX siècle. Aujourd'hui encore le rail est un mode de transport économiquement essentiel. Certains pays tels que la France sont particulièrement performante dans le transport ferroviaire avec des infrastructures nombreuses et de qualité avec le Train à Grande Vitesse « TGV ».

Le transport ferroviaire est choisi pour les longues distances et pour les caractéristiques suivantes :

Massifs et réguliers. La rapidité d'acheminement, le respect des délais et la fluidité du trafic. Sa fiabilité lui permet d'être préféré, voire imposé par le législateur dans certains Etats surtout pour les transports de produits dangereux, Produits chimiques). Le logisticien doit donc être très attentif à la législation du pays de son partenaire commercial et à la réglementation de transport de certains produits.

On distingue pour ce type de transport, trois (03) techniques d'expéditions et de réception :

- **Le gare à gare :** La remise et la réception des frets se déroulent dans les gares. Les expéditeurs et destinataires ont alors la charge du parcours initial et du parcours final ;
- **Le porte à porte avec embranchement :** L'expéditeur et le destinataire sont embranchés, c'est à dire qu'ils disposent d'une voie ferrée privée ;
- **Le porte à porte sans embranchement :** Certaine compagnie telle que la société nationale de transport ferroviaire en France, assure un service de livraison à domicile, destiné aux clients non embranchés.

Le transport ferroviaire présente néanmoins, un inconvénient majeur, c'est un mode qui nécessite un pré et un post acheminement (transport par route) et par conséquent une rupture de charge ce qui expose la marchandise à des risques et des charges supplémentaires. Le transport ferroviaire est inadapté aux distances courtes et est limité aux régions liées par le réseau ferroviaire.

3.2-Le transport routier : Le transport routier est approprié pour l'acheminement par container. Sa grande souplesse en fait un moyen bien adapté à l'exigence du juste à temps qui impose de livrer par petites quantités au moment opportun. Au niveau international, le transport terrestre est approprié pour le transport continental. On distingue trois (03) types de transport routier :

- Le transport pour compte propre où le chargeur assure le transport avec ses propres moyens ; ce type de transport est important pour les petites distances urgentes, inférieures à 150 Km ;
- Le transport pour compte d'autrui où le chargeur sous traite l'acheminement auprès des transporteurs prestataires propriétaires de leurs moyens de transport ;
- La location exclusive de véhicules industriels : Pendant la durée du contrat de location, le chargeur devient propriétaire du véhicule. Néanmoins, il reste très coûteux.
- Le transport routier présente plusieurs avantages :
 - Délais d'acheminement relativement court, grâce à l'amélioration du réseau autoroutier et l'allégement des procédures douanières ;
 - Souplesse d'adaptation grâce au transport porte à porte, sans rupture de charge (transport multimodal et transport combiné) ;
 - La facilité de chargement et de déchargement au seuil même des entrepôts ;
 - Rapport vitesse/ prix avantageux ;
 - Gamme de services très étendue comme le groupage, le fret express, le cabotage.

L'inconvénient majeur du transport routier est qu'il conserve une grande part d'incertitude quant à la durée du transport et à l'insécurité sur les routes, notamment pour des raisons climatiques et dans les pays en voie de développement.

4. Le transport multimodal :

Les techniques de transport multimodal sont les suivants :

- Les conteneurs maritimes, qui peuvent emprunter trois modes de transport : Mer, fer, route ;
- Les roll-on/roll-off, qui permettent de transporter des semi-remorques par bateau ;
- Les conteneurs terrestres ou caisses mobiles, qui sont transportées en combinant fer et route ;
- Le transport de semi-remorques routier sur wagon.

Deux (02) principales contraintes limitent le développement du transport combiné rail/route :

- Les impératifs horaires du départ des trains obligent une programmation rigoureuse des préacheminements ;
- Les postes acheminements nécessitent des tracteurs aux deux (02) bouts de la chaîne ce qui est hors de portée des petits transporteurs routiers.

A titre d'exemple, nous citons l'effort de la suisse qui cherche à résoudre les nuisances du transport routier sur son territoire montagneux et central pour l'Europe : L'objectif est d'interdire la traversée du pays par les camions en les véhiculant sur wagons.

II. LES CRITERES DE CHOIX D'UN MOYEN DE TRANSPORT :

Le choix du type de transport doit être effectué en fonction des particularités techniques du produit et des caractéristiques du moyen de transport (rapidité, fiabilité, sécurité, coût etc...).

La maîtrise des coûts de transport permet à l'acheteur de contenir ses coûts d'approvisionnement et au revendeur de proposer aux clients des prix compétitifs.

Néanmoins, les entreprises n'ont que très rarement les moyens matériels et financiers d'organiser elles-mêmes le transport et surmonter tous les obstacles physiques, administratifs et organisationnels tenant à l'opération.

Au niveau international, ce choix devient de plus en plus difficile, la chaîne logistique de transport fera le plus souvent intervenir plusieurs modes de transport, soit de manière successive (avec ruptures de charge), soit de manière combiné (sans rupture de charge). Sont visés dans ce dernier cas, le transport multimodal (transport intercontinental) et le transport combiné rail-route (le transport continental).

Pour cette raison la fonction transport est souvent déléguée à l'extérieur de l'entreprise, vers les opérateurs spécialisés, il reste alors à l'entreprise de choisir la solution la plus adaptée en terme de moyens, de délais, de coûts et de sécurité :

- **Le coût** comprend le coût de transport de bout en bout, le coût de l'emballage et le coût de stockage (immobilisation des stocks). Ce coût est très variable selon le mode de transport. Plus le mode de transport choisi permettra des livraisons fréquentes plus ce coût sera faible.
- **Le délai** comprend le délai de transport (principalement le délai de livraison), le délai d'attente à l'arrivée et au départ (temps nécessaire à la disposition effective des marchandises soit déchargement, passage en douane, il peut devenir rapidement prohibitif en cas d'encombrement portuaire par exemple).
- **La sécurité** comprend la sécurité des marchandises (risques de perte, de vol ou de casse). Et la sécurité des délais (Risque de retard à la livraison).

Le logisticien transporteur doit en outre prendre en considération, d'autres éléments non de moindres, nous citons :

- Lieu de départ et destination (Accessibilité physique, existence d'infrastructures...) ;
- Nature de la marchandise (Périssable, dangereuses...) ;
- Rapport poids/ volume des marchandises emballées ;
- Valeur au Kilo des marchandises ;
- Exigences commerciales du marché (Prix, délai, qualité des prestations, ...).

III. LES AUXILIAIRES DE TRANSPORT :

Les auxiliaires du transport sont des intermédiaires entre le chargeur (l'expéditeur, destinataire ou leur représentant) et le transporteur. Nous citons :

1. L'expédition exclusive :

Un contrat de transport passé entre deux parties (Le propriétaire du produit et le transporteur).

2. Le groupage :

Le chargeur confie ses marchandises à un groupeur. Ce groupeur remet ensuite les lots au transporteur (conteneurs complets) qui en fait assurer lui-même le transport (camion complet).

3. L'affrètement :

L'expéditeur loue un engin de transport pour un voyage ou pour une période déterminée assurant ainsi, sous sa responsabilité le déplacement des marchandises.

4. Le transport pour compte propre :

L'expéditeur utilise ses propres engins de transport. C'est un cas de figure très rare dans les transactions internationales.

Le rôle de ces intermédiaires diffère selon qu'il s'agit d'un transport maritime ou aérien.

Maritime	- Le commissaire de transport organise des expéditions par mer, il est souvent - Spécialisé sur une zone géographique. - Le transitaire portuaire (mandataire) a principalement pour fonction d'assurer la prise - En charge des marchandises pour leur mise à bord ou leur réexpédition après - Déchargement. - Le groupeur (commissaire) réunit les expéditions de plusieurs chargeurs pour - Remettre ensuite à des conteneurs complets. NB : L'agent de ligne, pour sa part, ne représente pas la marchandise mais la compagnie de transport.
Aérien	- Le groupeur de fret aérien (commissionnaires) : Joue un rôle semblable à celui du - Groupeur maritime, mais il constitue des palettes-avion. - Le transitaire aéroportuaire (mandataire) a principalement en charge les livraisons et - Enlèvement à domicile, et les réexpéditions. - L'agent de fret agréé par l'IATA (international air transport association), signe les - documents de transport pour le compte des compagnies.

Le choix du transitaire est en fonction de multiples entrées appréciées au regard des caractéristiques de la marchandise transportée (valeur, fragilité, urgence, poids ou volume des expéditions, etc.)

Cependant, il faudrait connaître leurs responsabilités et les mettre en concurrence (faire établir gratuitement des devis : Cotations).

Les transitaires facturent leurs interventions très souvent sur la base des forfaits (frais de dossier) et prélèvent des commissions sur les services rendus, (Ex : Assurance).

IV. LES INCOTERMS :

La globalisation de l'économie permet aux entreprises d'augmenter les ventes internationales, le marché international est de plus en plus accessible, des marchandises de plus en plus variées sont vendues dans plusieurs pays et en quantité importante. Mais parallèlement à cette augmentation, croissent également, les risques de malentendus et de litiges coûteux lorsque les contrats de vente ne sont pas correctement rédigés.

Les parties dans un contrat commercial ignorent que les pratiques commerciales utilisés dans leurs pays respectifs sont différentes ce qui provoque des litiges et des procès qui génèrent des pertes de temps et d'argent.

Au vu de la complexité des ventes internationales et des litiges qui ont découlé, la Chambre de Commerce Internationale « CCI » a intervenu en publiant une série de règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux les plus utilisés intitulées « international commercial terms » par abréviation Incoterms. Ces termes sont issus des usages commerciaux internationaux qui ont ensuite été adopté par la CCI. Dans le droit du commerce international, les Incoterms trouvent leur origine dans la *lex Mercatoria*

La première version a été publiée en 1936 par la CCI sous le titre « Incoterms 1936 », des ajouts et des amendements y furent apportés en 1953, 1967, 1967, 1980, 1990 et 2020.

La principale raison justifiant ces mises à jour au fil des décennies a été la nécessité de les adapter aux pratiques commerciales en fonction de l'évolution du commerce extérieur, mais aussi pour améliorer la rédaction et faciliter l'utilisation de ces termes dans les contrats de vente international. Ainsi la révision de 1980 avait introduit le terme FCR devenu en 1990 FCA afin de couvrir les cas où dans le commerce maritime, l'endroit de livraison traditionnel n'étant plus le passage du bastingage du navire (FOB) mais plutôt le lieu de stockage de la marchandise avant son chargement sur un navire pour acheminement ultérieur par mer ou autres moyens de transports voir même, un transport combiné.

Une décennie après, la CCI a introduit le message d'échange de données informatisées, pour gagner du temps, en remplacement du document papier et ce avec l'émergence des voies électroniques.

Les Incoterms 2000 tiennent compte de l'apparition récente de zone de libre-échange et du recours croissant des communications électroniques notamment l'Internet.

La réforme des Incoterms 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2020, comme la version précédente, est composée de 11 Incoterms, toujours classés en deux groupes en fonction du mode d'acheminement des marchandises.

Les Incoterms 2020 permettent aux intervenants de ne pas subir une révolution dans leurs habitudes.

Il convient néanmoins de bien les connaître pour bien les appliquer dans le cadre d'une opération donnée

1. Définition :

Désignés sous forme d'abréviations, les Incoterms sont une série de règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux les plus couramment utilisés dans le commerce extérieur publié par la CCI. Ces instruments permettent de faciliter les procédures du commerce international et d'éviter l'incertitude dans l'interprétation différente de ces termes par les cocontractants issus de divers countries ou du moins réduire considérablement le risque de complications juridiques.

L'Incoterm détermine les droits et les obligations des parties dans un contrat de vente international de marchandise tangibles, les marchandises intangibles telles que les logiciels sont donc, exclus. Les Incoterms fixent le partage des coûts et la division des risques. Soulignons que malgré que les Incoterms visent les responsabilités des cocontractants, ils ne se substituent pas aux clauses contractuelles qui sont nécessaires pour l'établissement d'un contrat de vente complet par inclusion des clauses standards ou des clauses négociées.

En effet, bien que les Incoterms soient d'une extrême importance lors de la formation et l'exécution du contrat de vente internationale, toutefois, de nombreux problèmes n'ont pas été prises en considération, à titre d'exemple : Le transfert des propriétés, les violations des obligations contractuelles et les conséquences de ces infractions. Ces derniers doivent être réglés sur la base du droit applicable.

De même, les Incoterms qui concernent seulement le contrat de vente, ont une influence indirecte sur les contrats de transports, d'assurance et même de financement. Par exemple, dans une vente C&F ou CIF, le vendeur doit conclure un contrat de transport maritime puisque, l'acheteur exigera un document maritime. (Ex : Le connaissement).

En pratique, il arrive souvent que les parties ajoutent certains mots à un Incoterm cherchant à rendre son contenu plus précis, ex « FOB arrimé » afin de préciser que le vendeur doit se charger de l'arrimage à bord du navire. Toutefois, les cocontractants peuvent rencontrer des problèmes sérieux dans le cas où ces ajouts ne sont pas compris de la même façon par tous, ou par les partenaires eux-mêmes, les autres intervenants telles que les banques, les compagnies d'assurances ou des juges en cas de conflits.

2. La structure des Incoterms :

En 1990, pour une meilleure compréhension, les Incoterms furent regroupés en quatre catégories fondamentalement différentes, en commençant par le groupe E selon lequel le vendeur n'a aucune obligation de livraison, l'acheteur aura à récupérer sa marchandise dans les locaux du vendeur, suivi du groupe F selon lequel le vendeur aura à livrer la marchandise à un transporteur désigné par l'acheteur. Vient ensuite les termes C qui imposent au vendeur, le transport des marchandises sans assumer les risques de dommages ou de pertes et enfin le groupe D selon lequel le vendeur doit assumer tous les charges et les risques d'acheminement jusqu'au pays de l'acheteur (transport, douane, ...), chaque groupe contient plusieurs termes comme repris ci-dessous :

2.1. Groupe E : Départ usine ou sortie usine : Le terme E assigne au vendeur une obligation minimale qui consiste à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur dans les locaux du vendeur ou dans un lieu convenu (atelier, entrepôts,). Le Vendeur est déchargé de ses Risques et Frais dès qu'il a mis à disposition la marchandise à disposition de l'Acheteur au lieu convenu dans le pays de départ (son entrepôt ou un autre endroit) sans que le Vendeur doivent charger ou dédouaner.

Cet INCOTERM pose de nombreux problèmes car c'est généralement le Vendeur qui charge la marchandise sur le moyen de transport de l'Acheteur et effectue les formalités de dédouanement à l'exportation.

De plus, l'exonération de TVA du pays du Vendeur ne pourra être appliquée car le Vendeur n'aura pas de document de douane export établi à son nom sauf intérêt spécifique. Ce groupe contient un seul terme le EX WORKS (EXW) : (.....lieu convenu)

2.2. Groupe F : Transport non payé : Le vendeur doit remettre la marchandise aux fins de son transport en respectant les instructions de l'acheteur. De son côté, l'importateur doit supporter tous les coûts et les risques de perte et de dommage des biens à partir d'un lieu convenu dans le pays du vendeur ou du port d'embarquement. On distingue dans ce groupe, trois (03) termes:

a. Franco transporteur (FCA.....lieu convenu) : Free Carrier « FCA » prévoit deux possibilités : Locaux du Vendeur.

Le Vendeur aura accompli ses obligations et sera libéré de ses frais et risques lorsque les marchandises auront été remises chargées en bon état sur le moyen de transport envoyé par l'acheteur dans son entrepôt et dédouanée à l'exportation.

b. FCA - Franco Transporteur / Free Carrier - dans un lieu autre (port/aéroport/transitaire pour expédition directe ou groupage)

Le Vendeur aura accompli ses obligations lorsqu'il aura livré la marchandise sur son moyen de transport dédouanée à l'exportation mais non-déchargée à l'endroit convenu chez un tiers agissant pour le compte de l'Acheteur (transitaire ou agent du transporteur).

Grâce à l'INCOTERM FCA, le Vendeur est partie au document de transport s'il s'agit d'un transport routier (CMR au nom du fournisseur comme expéditeur avec un lieu de livraison hors du pays du fournisseur) dans le cas d'une livraison intra-communautaire ou a accompli les formalités de dédouanement export dans le cas d'une vente hors-UE : ce qui lui permet d'exonérer l'Acheteur de la TVA du pays du Vendeur.

c. FAS - Franco le Long du Navire (port d'embarquement convenu)/ Free AlongsideShip

L'INCOTERM FAS s'applique uniquement en cas de livraison d'une marchandise en transport maritime ou fluvial en transport non-conteneurisé.

Le Vendeur sera libéré de ses risques et de ses frais quand il aura livré la marchandise dédouanée à l'exportation en bon état le long du navire au port de départ soit côté quai sur un moyen de préacheminement (camion/train) non-déchargé, soit côté eau/bassin (péniche/barge).

Le but est de transférer la marchandise directement du moyen de préacheminement à bord au frais et aux risques de l'Acheteur ce qui convient parfaitement dans le cadre des contrats d'affrètement « hook-to-hook » des navires conventionnels où les armateurs organisent eux-mêmes le chargement/déchargement aux ports de départ et d'arrivée.

Il est important de souligner que la marchandise peut aussi avoir été déchargée du moyen de préacheminement au port de départ dans le cas de livraison de marchandises en vrac livrées en grande quantité (charbon, acier, bois, ...).

3. FOB - Franco à Bord (du navire) / Free On Board

L'INCOTERM FOB s'applique uniquement en cas de livraison d'une marchandise en transport maritime ou fluvial qu'il soit ou non conteneurisé. Le Vendeur sera libéré de ses risques et frais quand il aura livré la marchandise dédouanée à l'exportation en bon état à bord du navire désigné par l'Acheteur.

Cependant, il est important de savoir que l'incoterm FOB ne règle pas l'enlèvement du conteneur vide au dépôt de la compagnie maritime au port de départ et son retour après chargement au terminal à conteneurs où il sera chargé à bord du navire. Il convient donc de prévoir dans le contrat commercial que la marchandise devra être livrée en conteneur en vue de sa mise à bord et que les frais de préacheminement et d'empotage y afférant seront à charge du Vendeur.

3.1. Groupe C : Transport payé : Les termes C sont des contrats au départ qui imposent au vendeur de conclure à ses propres frais le contrat de transport pour mener les marchandises jusqu'au lieu de destination (port, aéroport, aéroport). L'acheteur devra donc supporter le risque de perte et de dommage dès que les biens auront franchi le bastingage du bateau au port d'embarquement.

✓ CFR - Coût et Fret / Cost and Freight/

L'INCOTERM CFR s'applique uniquement en cas de livraison d'une marchandise à partir d'un port de départ jusqu'à un port de destination en transport maritime ou fluvial qu'il soit ou non conteneurisé.

Le Vendeur sera libéré de ses risques quand la marchandise sera livrée en bon état à bord du navire au port de départ alors que ses frais incluront les coûts du transport jusqu'à bord du navire au port d'arrivée non-déchargé.

Notons par ailleurs, que l'incoterm CFR ne règle pas l'enlèvement du conteneur vide au dépôt de la compagnie maritime au port de départ et son retour après chargement au terminal à conteneurs où il sera chargé à bord du navire. Il convient donc de prévoir dans le contrat commercial que la marchandise devra être livrée en conteneur en vue de sa mise à bord et que les frais de préacheminement et d'empotage y afférant seront à charge du Vendeur.

Le risque est donc supporté par l'Acheteur depuis que les marchandises sont en bon état à bord du navire qu'il a nommé au port de départ.

✓ **CIF - Coût, Assurance et Fret / Cost, Insurance and Freight:**

L'INCOTERM CIF s'applique uniquement en cas de livraison d'une marchandise à partir d'un port de départ jusqu'à un port de destination en transport maritime ou fluvial qu'il soit ou non conteneurisé.

Il est identique à l'incoterm CFR si ce n'est que le Vendeur doit souscrire une Assurance couvrant l'Acheteur aux clauses C de l'Institute Cargo Clause ou équivalente au prix prévu au contrat +10% du port de départ ou port d'arrivée.

✓ **CPT - Port Payé jusqu'à / Carriage Paid To :**

L'INCOTERM CPT s'applique à tout transport par un ou plusieurs modes de transport non-exclusivement maritimes, ce qui veut dire que l'incoterm ne peut couvrir une transaction d'un port de départ à un port d'arrivée.

Alors que le Vendeur supportera les frais jusqu'au lieu convenu de livraison à l'arrivée dans le pays de l'Acheteur, les risques seront supportés par l'Acheteur depuis que la marchandise est remise au premier transport en bon état à bord du moyen de transport dans l'entrepôt du Vendeur.

L'Acheteur s'occupant du dédouanement et du paiement des taxes à l'importation

Il faut souligner que même si le Vendeur s'occupe du transport, il devra s'arranger avec l'Acheteur pour définir le point frontière du pays d'importation et/ou le bureau de douane de destination auprès duquel l'Acheteur arrangera les formalités d'importation et le paiement des droits et taxes.

✓ **CIP - Port Payé, Assurance comprise jusqu'à / Carriage Paid To :**

L'INCOTERM CIP est identique au CPT si ce n'est que le Vendeur doit souscrire une Assurance couvrant l'Acheteur aux clauses A de l'Institute Cargo Clause ou équivalente au prix prévu au contrat +10% du lieu de chargement du premier transporteur jusqu'au lieu de destination.

3.2. Groupe D : Arrivée : Les termes D désignent des contrats à l'arrivée par lesquels le vendeur est responsable de l'arrivée de la marchandise jusqu'au lieu ou à l'endroit convenu à la frontière ou dans le pays de l'importateur.

L'exportateur doit supporter tous les risques et les frais d'acheminement.

Le vendeur peut ne pas payer la TVA, en ajoutant, à la formule les mots « VAT unpaid ».

✓ **DPU - Rendu au Lieu de Destination Déchargé / Delivered at Place Unloaded.**

1° Cas de la livraison au Terminal d'Arrivée (remplacement du DAT INCOTERMS 2010)

L'INCOTERM DPU prévoit que le Vendeur supporte tous les frais et risques jusqu'à ce que la marchandise soit livrée en bon état au lieu convenu avec l'Acheteur.

Dans le cas d'un Terminal qui est un port ou aéroport international ou dans certains pays, un Terminal ferroviaire ou éventuellement routier, la marchandise pourra être déchargée sans trop de problèmes puisque l'infrastructure dispose d'engins pouvant réaliser le déchargement et que l'Acheteur supportera tous les frais et risques après mise à disposition de la marchandise déchargée (conteneur déchargé du navire ou train et non marchandise déchargée du conteneur) non-dédouanée à l'import.

✓ DAP - Rendu au Lieu de Destination / Delivered at Place.

L'INCOTERM DAP prévoit que le Vendeur supporte tous les frais et risques jusqu'à ce que la marchandise soit livrée en bon état non-dédouanée à l'importation au lieu convenu avec l'Acheteur non-déchargée.

Il faut mentionner que même si le Vendeur s'occupe du transport, il devra s'arranger avec l'Acheteur pour définir le point frontière du pays d'importation et/ou le bureau de douane de destination auprès duquel l'Acheteur arrangera les formalités d'importation et le paiement des droits et taxes.

✓ DPU - Rendu au Lieu de Destination Déchargé / Delivered at Place Un loaded

2° Cas de la livraison déchargée au lieu d'arrivée convenu avec l'Acheteur :

L'INCOTERM DPU prévoit que le Vendeur supporte tous les frais et risques jusqu'à ce que la marchandise soit livrée en bon état déchargée au lieu convenu avec l'Acheteur.

Notons que le Vendeur devra être en mesure de mobiliser des moyens de déchargement au lieu d'arrivée et supportera tous les frais et risques jusqu'à ce que la marchandise soit déchargée en bon état : cette opération peut poser des problèmes de fiscalités au Vendeur de la part des autorités fiscales du pays de l'Acheteur. De plus, bien que le Vendeur s'occupe du transport, il devra s'arranger avec l'Acheteur pour définir le point frontière du pays d'importation et/ou le bureau de douane de destination auprès duquel l'Acheteur arrangera les formalités d'importation et le paiement des droits et taxes

✓ DDP - Rendu Droits Acquittés / Delivered Duty Paid :

L'INCOTERM DDP prévoit que le Vendeur supporte tous les frais et risques jusqu'à ce que la marchandise soit livrée dédouanée à l'importation avec paiement de tous les droits et taxes en bon état non-déchargée.

A côté de ce classement fondamental, les Incoterms peuvent être regroupés selon le mode de transport utilisé pour acheminer les marchandises vers l'acheteur:

- Les transports de mer : FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ
- Les transports par rail et par air : FCA
- Tous transports, y compris le transport multimodal ou combiné: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP.

Le recours aux Incoterms apporte une grande facilité aux opérateurs du commerce international, toutefois leur utilisation doit s'accomplir avec une certaine rigueur :

- Préciser les références de l'édition des termes, ainsi il faut indiquer que le contrat est régi par les « Incoterms 2000 », si le choix est porté sur eux ;
- Le choix des Incoterms dépend de plusieurs paramètres :
 - Le mode de transport, (Ex : Le choix du transport maritime étant le plus maîtrisé,.....) ;
 - La réglementation de certains Etats en matière de commerce extérieur. En Algérie, les importateurs ont l'obligation de souscrire une assurance auprès d'une compagnie nationale

(CAAT, SAA,.....).Ainsi, tout les termes incluant la souscription à une assurance auprès d'une entreprise étrangère sont écartés, seuls les incoterms (FOB et CFR) sont utilisés ;

- La stratégie commerciale de l'entreprise, Ex : Afin de fidéliser son client, le vendeur adoptera les termes à l'arrivée (groupe D) ;
- L'environnement politique d'un Etat qui peut agiter le port débarquement, fera que le vendeur évitera les termes à l'arrivée (groupe D).

Enfin, il y a lieu d'ôter deux (02) fausses idées répondues, la première désigne ces normes comme étant des termes s'appliquant au transport plutôt qu'au contrat de vente, la deuxième pense que les Incoterms définissent les obligations à inclure dans un contrat de vente. Même si les Incoterms inclus le transport et l'assurance, elles concernent uniquement le contrat de vente

QUESTIONS DE COMPRHENSION :

- 1- Quels sont les différents moyens de transports disponibles ?
- 2- Citez les avantages et les inconvénients de chaque mode de transport.
- 3- Qu'elles sont les critères de choix du moyen de transport effectués par le logisticien ?
- 4- Donnez une définition des Incoterms et leurs rôles dans la formation du contrat de vente international.
- 5- Citez brièvement, les groupes d'Incoterms.

REPONSES :

1- D'une façon générale, cinq moyens de transport sont disponibles : Le rail, la mer, la route, le fret aérien, le pipeline et le transport combiné.

- Le transport maritime est très utilisé dans les échanges internationaux tant sur par voie fluviale que par trafic de cabotage et est considéré comme étant le transport par excellence pour les produits volumineux, transporté par conteneur, mais les délais de livraison restent très longs et sous l'influence des conditions climatiques. Ce mode de transport est adapté aux biens qui ne peuvent être transporté que par voie maritime et pour les destinations qui ne sont accessibles que par mer.

- Le transport aérien représente encore une faible part du transport total, mais se développe régulièrement. Il est naturellement plus cher que le transport par rail ou par route, mais sa rapidité peut être un atout important notamment pour les produits périssables (denrées alimentaires, fleurs), ou onéreux (médicaments, bijouterie) Il permet évidemment de réduire sensiblement le nombre d'entrepôts et le niveau des stocks.

- Le transport routier est le moyen de transport le plus utilisé, tant en urbain qu'en interurbain. C'est un moyen très souple dans ses destinations et horaires. Il permet le transport de porte à porte, ce qui élimine les transbordements. Il est bien adapté aux produits à forte valeur unitaire en raison de sa rapidité.

Au niveau international, le transport par route est appréciable lorsque le trajet est effectué par route (**Ex** : pays frontalier). Il est fréquemment utilisé dans les pays de zone de libre-échange.

- Le transport ferroviaire constitue un moyen privilégié. Il est particulièrement adapté à des chargements de vrac par wagon entiers (charbon, sable, minerai, produits forestiers...) sur de longues distances. La tarification est relativement complexe, mais il est toujours avantageux de regrouper les chargements.

- Le transport combiné est l'acheminement d'une marchandise par plusieurs modes de transport sans manutention de la marchandise elle-même.

En choisissant un mode de transport, l'entreprise tient compte des exigences de rapidité, de fréquence, de fiabilité, de disponibilité et de coût. De même, le transport de container a considérablement facilité l'utilisation successive de plusieurs modes de transport. Les décisions liées au transport sont en général assez complexes de par leur impact sur l'entreposage et le stockage.

- Le transport pipeline est surtout utilisé pour le pétrole, le gaz et les produits chimiques ; il revient moins cher que le rail mais plus cher que la voie fluviale. Les réseaux de pipeline appartiennent souvent aux produits à forte valeur unitaire en raison de sa rapidité.

2- Chaque type de transport présent des avantages et des inconvénients, nous citons :

Avantages		Inconvénients	
Transport maritime			
-Adapté aux expéditions lointaines -Prix avantageux -Utilisation de la conteneurisation		-Délais de sécurité quelques fois aléatoires -Fréquence des départs pour les destinations secondaires	
Transport aérien			
-Sécurité -Rapidité -Emballage moins couteux -Diminution des frais financiers et de stockage		-Coût relativement élevé -Peu adapté aux marchandises de faible valeur	
Transport routier			
-Service à domicile -Souplesse d'utilisation -Complément indispensable des autres modes de transport		-Délais de sécurité variable -Coût de transport élevé pour les expéditions lointaines, peu adaptés aux qualités importantes	
Transport ferroviaire			
-Compétitivité, rapidité pour les grandes distances -Adapté aux envois importants -Multiplication des délais garantis		-Rupture de charge -Compétitivité moindre pour des courtes distances	
Transport fluvial			
-Prix très bas -Adapté aux marchandises pondéreuses -Peu sensibles aux aléas extérieurs		-Lenteur ; -Réseau fluvial limité -Coûts de pré et post-acheminement	

3- Les critères de choix sont :

- **Le coût :** C'est le coût global incluant le coût de transport de bout en bout, le coût de l'emballage (qui dépendra de la nature du produit), coût du stockage généré par l'échelonnement des livraisons, des assurances, des prestations des intermédiaires, du financement.
- **Le délai :** De façon générale, la rapidité se paye. Il faut prendre en compte le délai de transport (transit-time), mais aussi le délai d'attente au départ, à l'arrivée (déchargement, douane, et éventuellement en cours de route en cas de rupture de charge. Seul le délai de porte à porte est important pour le client.

- **La sécurité** : La garantie de livraison est devenue un argument commercial essentiel. Il faut donc, veiller à la fois à la sécurité de la marchandise face aux risques d'endommagement, de vol, de perte, qui dépend beaucoup de l'organisation de l'expédition, et sécurité des délais pour limiter les risques de retards de livraison.

4- « Incoterms » est l'acronyme d'International Commercial Terms, contrairement à ce que le sens littéral peut laisser supposer, il ne s'agit pas d'une terminologie du commerce international, mais d'une liste des usages codifiés par la CCI pour des ventes types auxquelles les parties peuvent se référer. La première version date de 1936, ces règles ne sont pas obsolètes malgré leurs anciennetés, puisqu'elles sont régulièrement actualisées.

Les incoterms permettent la conclusion de contrats. Le détail des obligations sera minutieusement fixé par l'incoterm choisi qui réglera les questions inhérentes à la vente, voir :

- Qui devra dédouaner les marchandises (le vendeur ou l'acheteur) ?
- Qui devra s'acquitter des frais de chargement, de déchargement et du transport ?
- Qui devra prendre en charge les risques et souscrire à une assurance ?
- Qui est responsable des risques encourus par la chose vendue ?
- Doit-elle être livrée ou mise à disposition ? Où et comment le paiement doit-il être effectué ?
- Quelles sont les sanctions en cas d'inexécution des obligations par l'une des parties ?

5- Les groupes d'Incoterms, se présente comme suit :

Groupe E : Le vendeur doit mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur dans son établissement. L'acheteur devra donc supporter tous les frais de dommage et de perte ainsi que les frais de transport et d'assurance à partir de cet endroit (soit à partir de l'usine du vendeur).

Groupe F : Le vendeur à l'obligation de remettre la marchandise à une compagnie de transport désigné par l'acheteur.

L'acheteur doit supporter tous les coûts et les risques de perte et de dommage des biens à partir du bastinage du bateau au port d'embarquement. Les frais de transport et d'assurance sont donc payés par l'acheteur.

Groupe C : Le vendeur devra payer les frais de transport jusqu'au pays de destination (lieu convenu). Les risques de dommage et de perte seront pris en charge par l'acheteur une fois que la marchandise aurait franchi le bastinage du bateau au port d'embarquement.

Le paiement de l'assurance est obligatoire pour les formules (CIF & CIP), nonobstant que ces deux normes ne peuvent en aucun cas être utilisé dans les opérations du commerce international en Algérie puisque l'Etat fait obligation du paiement de l'assurance en monnaie nationale.

Groupe D : Le vendeur aura à supporter tous les coûts (transport et assurance) et risques de dommage et de perte à un endroit désigné du pays de l'acheteur.

L'acheteur aura pour obligation la prise en charge des droits, taxes et autres charges douanières et fiscales sauf pour le mode DDP.

De ce qui précède, les incoterms se dissocient en deux catégories :

- Les incoterms de vente départ (E, F, C) où le vendeur s'acquitte de son obligation de livraison dans son propre pays ;
- Les incoterms de vente d'arrivée (D sauf DAF qui n'appartient à aucune catégorie) où le vendeur s'acquitte de son obligation de livraison dans le pays d'arrivée.